

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3154/2532

บริษัท อา ยโนะโมะโต้ะเซลล์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

สหภาพแรงงาน ผู้จำหน่าย ผง ชูรส กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 87, มาตรา 100

คณะกรรมการของสหภาพแรงงานเป็นผู้แทนที่มีอำนาจดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน หากคณะกรรมการของสหภาพแรงงานไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการในฐานะเป็นผู้แทนทั้งหมด ก็มีสิทธิที่จะตกลงมอบหมายให้กรรมการของสหภาพแรงงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนร่วมกันทำกิจการแทนคณะกรรมการสหภาพแรงงานได้ ในการดำเนินคดีของสหภาพแรงงานจำเลยที่ 1 จึงต้องกระทำร่วมกันโดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ได้ตกลงมอบหมายให้จำเลยที่ 3 แต่ผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการ การที่จำเลยที่ 3 แต่เพียงผู้เดียวได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความให้มีสิทธิอุทธรณ์ในนามของจำเลยที่ 1 จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 มีอำนาจเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ทนายความดังกล่าวลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจโดยชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทสหภาพแรงงานโดยจำเลยที่ 2 เป็นประธาน จำเลยที่ 3 ถึงที่ 14 เป็นกรรมการระหว่างประกอบกิจการโจทก์และพนักงานได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ต่อกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 กับพวกได้ยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โจทก์จึงนัดให้มีการเจรจาระหว่างนั้นจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือขอถอนข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยจะยื่นข้อเรียกร้องฉบับใหม่แก้ไขเพิ่มเติมสภาพการจ้างแต่ต่อมาพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงาน กรมแรงงานมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานกรมแรงงานทราบว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้มีการเจรจากัน ดังนั้นการเจรจาจึงไม่เป็นผลขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย และนัดให้ผู้แทนโจทก์พบเจ้าหน้าที่กองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 ถึงวันนัด จำเลยที่ 1 กับพวกได้ขอถอนข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 ต่อโจทก์และพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการนัดหยุดงานจากจำเลยที่ 1 อ้างว่าการเจรจาและการไกล่เกลี่ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และที่ประชุมของจำเลยที่ 1 มีมติให้จำเลยที่ 1 กับพวกและสมาชิกของจำเลยที่ 1 นัดหยุดงานในวันที่ 15 มีนาคม 2531 เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปแต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 กับพวกไม่มีสิทธิแจ้งการนัดหยุดงานเพราะจำเลยที่ 1 ได้ถอนข้อเรียกร้องไปแล้ว โจทก์ประกาศให้เข้าทำงานตามปกติ แต่ไม่มีลูกจ้างคนใดปฏิบัติตามคำสั่ง การที่จำเลยที่ 1 แจ้งการนัดหยุดงาน และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 กับลูกจ้างไม่เข้าทำงานตามวันเวลาทำงานตามปกติและตามคำสั่งของโจทก์เป็นการนัดหยุดงานที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายที่จะได้รับเงินจากการจำหน่าย

สินค้าเฉลี่ยวันละ 1,200,000 บาท จนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสิบสี่และสมาชิกของจำเลยที่ 1 ยกเลิกการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และให้กลับเข้าทำงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์
ต่อไป จำเลยทั้งสิบสี่ให้การว่าข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งจำเลย
ที่ 1 ถึงที่ 14 ได้ยื่นต่อโจทก์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นข้อเรียกร้องที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับ กรณีจึงยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาประนอมข้อ
พิพาท จำเลยที่ 1 ไม่เคยถอนข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยที่
1 ถึงที่ 14 กระทำการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์
โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยมีสิทธินัดหยุดงาน จำเลยรวมทั้งลูกจ้างของโจทก์
ยังปฏิบัติงานตามปกติ เมื่อกรณียังอยู่ในขั้นตอนของการประนอมข้อพิพาทแรงงาน
โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยกับลูกจ้างทุกคนยังปฏิบัติ
งานตามปกติ ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจ
ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางเพื่อชี้ขาดว่า จำเลยปฏิบัติผิดขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่
และจำเลยที่ 1 ได้ถอนข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ที่ได้ยื่นไว้
เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 และได้ถอนข้อ
เรียกร้องฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 ที่ได้ยื่นไว้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531
ไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 จึงไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องหรือให้มีการเจรจาไกล่
เกลี่ยอีก การที่จำเลยทั้งสิบสี่และลูกจ้างของโจทก์บางส่วนนัดหยุดงานจึงไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 34(1) พิพากษาให้จำเลยที่ 1
ถึงที่ 14 และลูกจ้างของโจทก์ที่นัดหยุดงานยกเลิกการนัดหยุดงานและเข้าทำงาน
ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์
ยื่นคำแถลงฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2531 มีใจความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ได้ลา
ออกจากงานไปแล้วตามภาพถ่ายหนังสือขอลาออกจากงานท้ายคำแถลง โจทก์จึงไม่มี

อำนาจและไม่มีความจำเป็นที่จะบังคับให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 กลับเข้าทำงานตามคำขออีกสำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งลาออกจากงานตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531 ได้หมดอำนาจการเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ไปแล้ว ใบแต่งตั้งนายของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 3 ลงนามจึงไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ กรรมการชุดเดิมจึงต้องรักษาการไปก่อนเพื่อรอการจัดให้มีการประชุมใหญ่ จำเลยที่ 3 จึงยังคงมีอำนาจลงนามในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 มิได้โต้แย้งคัดค้านคำแถลงของโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ไม่ได้ลาออกจากงาน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องและมีคำขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 กับลูกจ้างของโจทก์ที่ไม่เข้าทำงานกลับเข้าทำงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ต่อไป ดังนี้ เมื่อได้ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ได้ลาออกจากงานแล้วตามภาพถ่ายหนังสือขอลาออกจากงานท้ายคำแถลงของโจทก์ดังกล่าว สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 จึงเป็นอันสิ้นสุดลง กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอของโจทก์ได้คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 อีกต่อไป

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2531 โดยนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ หมายความว่า เป็นผู้ลงชื่อใช้สิทธิอุทธรณ์โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ เป็นทนายความ ศาลฎีกาจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ 15 สิงหาคม 2531 ให้จำเลยที่ 1 ทำใบแต่งตั้งทนายความแต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ ให้ถูกต้อง จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ลงชื่อแต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ เป็นทนายความตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 ปัญหาว่ามีว่า จำเลยที่ 3 มีอำนาจแต่งตั้งทนายความในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 87 และการดำเนินกิจการของ

สหภาพแรงงานนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรา 100 ซึ่งบัญญัติว่า "ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำแทนก็ได้" ซึ่งหมายความว่า ผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานที่มีอำนาจดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้แก่คณะกรรมการของสหภาพแรงงานนั้น ๆ โดยเฉพาะหากคณะกรรมการของสหภาพแรงงานไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการในฐานะเป็นผู้แทนทั้งหมด คณะกรรมการของสหภาพแรงงานก็มีสิทธิที่จะตกลงมอบหมายให้กรรมการของสหภาพแรงงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนร่วมกันทำกิจการแทนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานก็ได้สำหรับกรณีของจำเลยที่ 1 นี้ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องโจทก์โดยจำเลยทั้งสิบสี่มิได้ให้การโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า จำเลยที่ 2 เป็นประธานและจำเลยที่ 3 ถึงที่ 14 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ดังนั้นในการดำเนินคดีของจำเลยที่ 1 จึงต้องกระทำร่วมกันโดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ซึ่งเป็นคณะกรรมการและไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ได้ตกลงมอบหมายให้จำเลยที่ 3 แต่ผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 แต่เพียงผู้เดียวได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์เป็นทนายความตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 (สารบาญอันดับ 80) ให้มีสิทธิอุทธรณ์ในนามของจำเลยที่ 1 จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 มีอำนาจเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่นายสุรเดช จิตรจงรักษ์ทนายความลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์จึงเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจโดยชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และให้จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 จากสารบบความ

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ